201305512

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ ВО ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ, 1978 (БР. 151)

Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата за работни односи во јавните служби, 1978 (бр. 151),

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 април 2013 година.

Бр. 07-1513/1
10 април 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ ВО ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ, 1978 (БР.151)

Член 1

Се ратификува Конвенцијата за работни односи во јавните служби, 1978 (бр.151) усвоена на Генералната конференција на Меѓународната организација на трудот свикана во Женева на 7 јуни 1978 година.

Член 2

Конвенцијата во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик гласи:

C151 - Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Sixty-fourth Session on 7 June 1978, and
Noting the terms of the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, and the Workers' Representatives Convention and Recommendation, 1971, and
Recalling that the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, does not cover certain categories of public employees and that the Workers' Representatives Convention and Recommendation, 1971, apply to workers' representatives in the undertaking, and
Noting the considerable expansion of public-service activities in many countries and the need for sound labour relations between public authorities and public employees' organisations, and
Having regard to the great diversity of political, social and economic systems among member States and the differences in practice among them (e.g. as to the respective functions of central and local government, of federal, state and provincial authorities, and of state-owned undertakings and various types of autonomous or semi-autonomous public bodies, as well as to the nature of employment relationships), and
Taking into account the particular problems arising as to the scope of, and definitions for the purpose of, any international instrument, owing to the differences in many countries between private and public employment, as well as the difficulties of interpretation which have arisen in respect of the application of relevant provisions of the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, to public servants, and the observations of the supervisory bodies of the ILO on a number of occasions that some governments have applied these provisions in a manner which excludes large groups of public employees from coverage by that Convention, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to freedom of association and procedures for determining conditions of employment in the public service, which is the fifth item on the agenda of the session, and
Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,
adopts this twenty-seventh day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-eight the following Convention, which may be cited as the Labour Relations (Public Service) Convention, 1978:

PART I. SCOPE AND DEFINITIONS

Article 1

1. This Convention applies to all persons employed by public authorities, to the extent that more favourable provisions in other international labour Conventions are not applicable to them.

2. The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall apply to high-level employees whose functions are normally considered as policy-making or managerial, or to employees whose duties are of a highly confidential nature, shall be determined by national laws or regulations.

3. The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall apply to the armed forces and the police shall be determined by national laws or regulations.

Article 2

For the purpose of this Convention, the term public employee means any person covered by the Convention in accordance with Article 1 thereof.

Article 3

For the purpose of this Convention, the term public employees' organisation means any organisation, however composed, the purpose of which is to further and defend the interests of public employees.

PART II. PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE

Article 4

1. Public employees shall enjoy adequate protection against acts of anti-union discrimination in respect of their employment.

2. Such protection shall apply more particularly in respect of acts calculated to:

(a) make the employment of public employees subject to the condition that they shall not join or shall relinquish membership of a public employees' organisation;

(b) cause the dismissal of or otherwise prejudice a public employee by reason of membership of a public employees' organisation or because of participation in the normal activities of such an organisation.

Article 5

1. Public employees' organisations shall enjoy complete independence from public authorities.

2. Public employees' organisations shall enjoy adequate protection against any acts of interference by a public authority in their establishment, functioning or administration.

3. In particular, acts which are designed to promote the establishment of public employees' organisations under the domination of a public authority, or to support public employees' organisations by financial or other means, with the object of placing such organisations under the control of a public authority, shall be deemed to constitute acts of interference within the meaning of this Article.

PART III. FACILITIES TO BE AFFORDED TO PUBLIC EMPLOYEES' ORGANISATIONS

Article 6

1. Such facilities shall be afforded to the representatives of recognised public employees' organisations as may be appropriate in order to enable them to carry out their functions promptly and efficiently, both during and outside their hours of work.

2. The granting of such facilities shall not impair the efficient operation of the administration or service concerned.

3. The nature and scope of these facilities shall be determined in accordance with the methods referred to in Article 7 of this Convention, or by other appropriate means.

PART IV. PROCEDURES FOR DETERMINING TERMS AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT

Article 7

Measures appropriate to national conditions shall be taken, where necessary, to encourage and promote the full development and utilisation of machinery for negotiation of terms and conditions of employment between the public authorities concerned and public employees' organisations, or of such other methods as will allow representatives of public employees to participate in the determination of these matters.

PART V. SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 8

The settlement of disputes arising in connection with the determination of terms and conditions of employment shall be sought, as may be appropriate to national conditions, through negotiation between the parties or through independent and impartial machinery, such as mediation, conciliation and arbitration, established in such a manner as to ensure the confidence of the parties involved.

PART VI. CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

Article 9

Public employees shall have, as other workers, the civil and political rights which are essential for the normal exercise of freedom of association, subject only to the obligations arising from their status and the nature of their functions.

PART VII. FINAL PROVISIONS

Article 10

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 11

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 12

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 13

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 14

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 15

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 16

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 12 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 17

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

КОНВЕНЦИЈА ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ ВО ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ, 1978 (бр. 151)

Генералната конференција на Меѓународната организација на трудот,

свикана во Женева, од страна на Управувачкото тело на Меѓународната канцеларија на трудот, на шеесет и четвртата сесија одржана на 7 јуни 1978 година и

имајќи ги предвид условите од Конвенцијата за слободата за здружување и заштита на правото за организирање, 1948 г. и Конвенцијата за правото на организирање и колективно договарање, 1949 г. и од Конвенцијата и Препораката за претставниците на вработените, 1971 г. и

имајќи предвид дека Конвенцијата за правото на организирање и колективно договарање, 1949 г. не покрива одредени категории на вработени во јавната служба и дека Конвенцијата и Препораката за претставниците на вработените, 1971 г. се применуваат на претставниците на вработените во претпријатието и

земајќи го предвид значителното проширување на активностите на јавната служба во голем број земји и потребата за цврсти работни односи меѓу јавните органи и оранизациите на јавни службеници и

имајќи ја предвид големата разновидност на политички, социјални и економски системи на земјите-членки, како и разликите што во практика постојат меѓу нив (на пример, во поглед на односните функции на централно и локално ниво, на сојузните, државни и регионални органи и државни претпријатија и различни видови автономни и полуавтономни јавни тела, како и природата на работните односи), и

земајќи предвид одредени проблеми што произлегуваат од обемот и дефинициите за целта на кој било меѓународен инструмент, поради разликите што во многу земји постојат меѓу вработувањето во приватниот и јавниот сектор, како и потешкотиите со толкувањето што произлегуваат од примената на соодветните одредби од Конвенцијата за правото на организирање и колективно договарање, 1949 г., кај јавните службеници и наодите на надзорните тела на МОТ за големиот број случаи каде некои од владите ги применуваат на начин што исклучува големи групи на јавни службеници од полето на примена на Конвенцијата, и

одлучувајќи за донесување на одредени предлози во однос на слободата на здружување и постапките за одредување на условите за вработување во јавната служба, што претставува петта точка на дневниот ред на сесијата, и

утврдувајќи дека овие предлози ќе бидат во форма на меѓународна Конвенција,

на дваесет и седми јуни илјада деветстотини седумдесет и осма година, ја донесе, следнава Конвенција, што може да се цитира како Конвенција за работни односи во јавните служби, 1978 година:

ДЕЛ I. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА И ДЕФИНИЦИИ

Член 1

1. Оваа Конвенција се применува на сите лица што се вработени од јавните органи, доколку на нив не се применливи поповолните одредби од другите меѓународни Конвенции за трудот.

2. Степенот до кој гаранциите предвидени во оваа Конвенција ќе се применуваат на вработените од повисоките нивоа, чиишто функции нормално вклучуваат носење политики или управување или на вработените чиишто должности се од строго доверлива природа, ќе се одредуваат со националните закони или прописи.

3. Степенот до кој гаранциите предвидени со Конвенцијата ќе се применуваат кај вооружените сили и полицијата се одредува во националните закони или прописи.

Член 2

За целите на оваа Конвенција, поимот јавен службеник значи секое лица опфатено со Конвенцијата, во согласност со член 1 од неа.

Член 3

За целите на оваа Конвенција, поимот организација на јавни службеници е било која организација, без оглед на составот, чијашто цел е унапредување и одбрана на интересите на јавните службеници.

ДЕЛ II. ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ

Член 4

1. Јавните службеници ќе уживаат соодветна заштита од дејствата за дискриминација врз основа на синдикално организирање во поглед на нивното вработување.

2. Таквата заштита особено ќе се применува во поглед на дејствата насочени кон:

(а) воспоставување работен однос со јавен службеник под услов да не се приклучува кон синдикат или да се откаже од членство во организација на јавни службеници;

(б) отпуштање или друг вид предрасуди кон јавен службеник поради членство во организација на јавни службеници или поради учество во нормалните активности на таквата организација.

Член 5

1. Организациите на јавни службеници уживаат целосна независност од јавните органи.

2. Организациите на јавни службеници уживаат соодветна заштита од какви било попречувања од страна на јавните органи, при нивното основање, функционирање или администрација.

3. Посебно, дејствата што се наменети за промовирање на основање на организации на јавни службеници под доминација на јавните органи или за поддршка на организациите на јавни службеници со финансиски или други средства, со цел ставање на таквите организации под контрола на јавните власти, се сметаат за акт на попречување во рамки на значењето на овој член.

ДЕЛ III. ПРОСТОРИИ ШТО ИМ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЈАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 6

1. Таквите простории ќе им бидат обезбедени на претставниците на признаените организации на јавни службеници, со цел да им се овозможи навремено и ефикасно функционирање, за време и надвор од работното време.

2. Доделувањето на таквите простории нема го нарушува ефикасното работење на засегнатата администрација или служба.

3. Природата или обемот на овие простории се одредува во согласност со методите наведени во член 7 од оваа Конвенција или на друг соодветен начин.

ДЕЛ IV. ПОСТАПКИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РОКОВИ И УСЛОВИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 7

Каде што е неопходно се преземаат мерки соодветни за националните услови, со цел да се охрабри и промовира целосен развој и искористување на механизмите за преговори за роковите и условите за вработување меѓу засегнатите јавни органи и организациите на вработени во јавниот сектор или на други такви методи што ќе овозможат учество на јавните службеници во одредувањето на тие прашања.

ДЕЛ V. РЕШАВАЊЕ СПОРОВИ

Член 8

Споровите што произлегуваат во врска со одредувањето на роковите и условите за вработување се решаваат во согласност со националните услови, преку преговори меѓу страните или преку независни и непристрасни механизми, како што се медијација, помирување и арбитража, воспоставени на начин што ќе обезбеди доверба кај вклучените страни.

ДЕЛ VI. ГРАЃАНСКИ И ПОЛИТИЧКИ ПРАВА

Член 9

Јавните службеници, како и другите работници, имаат граѓански и политички права, коишто се неопходни за нормално реализирање на слободата за здружување, во согласност со обврските што произлегуваат од нивниот статус и природата на нивните функции.

ДЕЛ VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 10

Формалните ратификации на оваа Конвенција се проследуваат до генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот за регистрација.

Член 11

1. Оваа Конвенција е обврзувачка за оние земји-членки на Меѓународната организација на трудот, чиишто ратификации се регистрирани од страна на Генералниот директор.

2. Оваа Конвенција влегува во сила дванаесет месеци по датумот на регистрирање на ратификациите од две земји-членки од страна на Генералниот директор.

3. Следствено, Конвенцијата влегува во сила за сите земји-членки, дванаесет месеци од датумот на регистрирање на нивните ратификации.

Член 12

1. Земјата-членка што ја ратификувала оваа Конвенција може да ја откаже истата по истекот на десет години од датумот кога Конвенцијата за прв пат влегла во сила, преку акт испратен за регистрација до Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот. Ова откажување нема да има ефект додека не измине една година од датумот на кој што е регистрирано.

2. Секоја земја-членка што ја ратификувала оваа Конвенција и што во временски период од една година по истекот на периодот од десет години наведен во претходниот став, не го искористи правото за откажување дадено со овој член, ќе биде обврзана за период од следните десет години, а потоа може да ја откаже оваа Конвенција по истекот на секој нов период од десет години согласно со условите предвидени со овој член.

Член 13

1. Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот ги известува сите земји-членки на Меѓународната организација на трудот за регистрирањето на ратификациите и актите за откажување доставени од страна земјите-членки на Организацијата.

2. При известувањето на земјите-членки на Организацијата за регистрацијата на втората ратификација, Генералниот директор ги известува земјите-членки на Организацијата за датумот по којшто Конвенцијата ќе влезе во сила.

Член 14

Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на трудот го известува Генералниот секретар на Обединетите нации за регистрирањето во согласност со член 102 од Повелбата на Обединетите нации, наведувајќи ги деталите за сите ратификации и акти на откажување регистрирани во согласност со одредбите од претходните членови.

Член 15

Управувачкото тело на Меѓународната канцеларија трудот, кога ќе смета за неопходно, доставува извештај до Генералната конференција за спроведувањето на оваа Конвенција и ја про верува подготвеноста на Конференцијата да го стави прашањето за нејзина целосна или делумна ревизија на својата агенда.

Член 16

1. Доколку Конференцијата донесе нова Конвенција за целосно или делумно ревидирање на оваа Конвенција, освен ако со Конвенцијата не се предвидува поинаку:

(а) ратификацијата од страна на земјата-членка на новата ревидирана Конвенција ipso jure вклучува откажување од оваа Конвенција, не доведувајќи ги во прашање одредбите од член 12 погоре, ако и кога новата ревидирана Конвенција ќе влезе во сила;

(б) од датумот кога новата ревидирана Конвенција влегува во сила, оваа Конвенција престанува да биде отворена за ратификација од страна на земјите-членки.

2. Оваа Конвенција во секој случај останува во сила во нејзината постоечка форма и содржина за оние земји-членки коишто ја ратификувале, а не ја ратификувале ревидираната конвенција.

Член 17

Англиската и француската верзија на текстот на оваа Конвенција се подеднакво веродостојни.

Член 3

Министерството за труд и социјална политика и Министерството за информатичко општество и администрација се определуваат како надлежни органи на државната управа што ќе се грижат за извршување на Конвенцијата од членот 1 од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.